



上海交通大学
凯原法学院

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
KOGUAN LAW SCHOOL

虚假宣传

内容提要

- 虚假宣传
- 帮助虚假宣传
- 虚假宣传与广告

内容提要

- 虚假宣传
- 帮助虚假宣传
- 虚假宣传与广告

定义

- 原第9条的规定：

- 经营者不得利用广告或者其他方法，对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作**引人误解的虚假宣传**。

and

- 现第9条规定：

- 经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作**虚假或者引人误解**的商业宣传，欺骗、误导消费者。
- 经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行**虚假或者引人误解**的商业宣传

or

虚假宣传与市场混淆的关系

- 1、竞合与补充保护的关系

- 竞合：很多误导情形涉及他人的企业名称、企业标志、隶属关系、特许关系等（苏富比^{国际品牌}vs四川^{地方冒名评判}）
- 补充：“不具有一定影响力”的商业标识，虚假宣传可提供保护，只要错误信息引起消费者的决策错乱即可。如宣传材料中包含“美国博士伦有限公司授权”。

此处的具有一定影响力：能够使消费者认牌购物，对于地理范围一般无要求，影响力的地理范围一般就是保护范围（恶意模仿的除外）

- 2、皆是为了消除商业竞争中的信息扭曲，防止消费者的决策错乱，损害的都是原告的营业资产。
- 如将他人的工程项目作为自己的工程进行宣传。

虚假宣传与市场混淆的关系

- 成都同德福合川桃片诉重庆市合川区同德福桃片
- 原告（反诉被告）成都同德福公司诉称，成都同德福公司为“同德福”商标权人，余晓华先后成立的个体工商户和重庆同德福公司，在其字号及生产的桃片外包装上突出使用了“同德福”，侵害了注册商标专用权并构成不正当竞争。



最高人民法院指导案例 58 号

虚假宣传与市场混淆的关系

- 被告（反诉原告）重庆同德福公司、余晓华共同答辩并反诉称，重庆同德福公司的前身为始创于 **1898** 年的同德福斋铺，虽然同德福斋铺因公私合营而停止生产，但未中断独特技艺的代代相传。
- “同德福”第四代传人余晓华继承祖业先后注册了个体工商户和公司，规范使用其企业名称及字号，不构成侵权。
- 成都同德福公司与老字号“同德福”并没有直接的历史渊源，但其将“同德福”商标与老字号“同德福”进行关联的宣传，属于虚假宣传。

虚假宣传与市场混淆的关系

- 法院判定：
 1. 与“老字号”无历史渊源的个人或企业将“老字号”或与其近似的字号注册为商标后，以“老字号”的历史进行宣传的，应认定为虚假宣传，构成不正当竞争。
 2. 与“老字号”具有历史渊源的个人或企业在未违反诚实信用原则的前提下，将“老字号”注册为个体工商户字号或企业名称，未引人误认且未突出使用该字号的，不构成不正当竞争或侵犯注册商标专用权。

虚假宣传的要件

- 经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。
 - 对象
 - 商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等
 - 行为
 - 虚假或者引人误解的商业宣传
 - 效果
 - 欺骗、误导消费者的可能

1、对象

- 商品本身的相关信息

- 性能
- 功能
- 质量

- 商品的背景信息

- 销售状况
- 用户评价
- 曾获荣誉

- 其他

*不真实的知识产权标注
如，专利产品

*不真实的身份
老中医、医药世家

*不恰当的企业名称
如，CHINA SEAFOOD
EXPORTER CO., LTD

其他：联通虚假宣传案

- 2009年8月26日，中国联合网络通信有限公司咸阳市分公司（以下简称联通公司）租赁咸阳师范学院校区内的摊位从事电信产品业务服务。
- 同年9月6日，联通公司工作人员向咸阳师范学院学生发放题为“特别告知”的印刷品广告宣传单，上印有“为满足你在校期间通信需求，最大限度减少话费支出，经我校与联通公司师范学院品牌店沟通，特别对2009级新生联合推出以下优惠服务措施……同时郑重强调一些通信运营商通过我院招生录取通知书夹寄的各类通信卡均非我院授意，凡学生自行使用而产生的任何问题，我院概不负责，请慎重使用”等内容。
- 经向咸阳师范学院调查核实，该校从未授权联通公司以其名义进行广告宣传。

分析（1）

- 第一种意见认为：本案定性不准，适用法律不当。理由主要是联通公司在广告宣传中仅仅是冒用咸阳师范学院的名义而已，广告内容并没有涉及商品或服务的质量，相关公众仅仅会认为联通公司与咸阳师范学院具有某种关联性，不会联想到其商品或服务的质量，更不会对其商品或服务的质量发生误解。因而，联通公司仅仅构成民事欺诈行为，不构成《反不正当竞争法》规定的“对商品质量作引人误解的虚假宣传”行为。

分析（2）

- 第二种意见认为：本案事实清楚，适用法律正确。理由主要是尽管联通公司的广告宣传内容不涉及商品或服务质量，但是相关公众会根据广告内容联想到其提供的商品或服务质量，并足以对其商品或服务质量产生误解。联通公司假借咸阳师范学院的名义进行广告宣传的行为不仅构成民事欺诈行为，同时也构成《反不正当竞争法》规定的“对商品质量作引人误解的虚假宣传”行为。

无须直接描述产品或服务的质量，通过暗示的方式误导消费者的选择即可，如虚构合作关系

2、宣传行为

- 《上海市不正当竞争条例》第10条

1. 在经营场所或者展览会、展销会、博览会等其他场所，以及通过互联网等信息网络对商品进行展示、演示、说明、解释、推介或者文字标注等；
2. 通过上门推销或者举办鉴定会、宣传会、推介会等方式，对商品进行展示、演示、说明、解释、推介或者文字标注等；
3. 张贴、散发、邮寄商品的说明、图片或者其他资料等；
4. 其他不构成广告的商业宣传行为。

宣传行为的多样性

- 形式宣传——实质宣传
- 强调是否意在影响消费者的选择
- * 新闻报道形式——加多宝vs广药、湖北日报
- 楚天都市报某版面刊载文章《解密王老吉之争外资企业加多宝老板行贿潜逃是根源》
- * 新闻访谈形式——请“病人”“专家”现身说法
- * 竞价排名——购买搜索关键字

虚假信息与虚假宣传

- 虚假信息是否一定构成虚假宣传？
- * 正当吹嘘（夸张的艺术）
- 商业促销并不排斥夸张的手法，夸张虽然属于虚假陈述，但不会误导消费者。



今年20，明年18

以明显夸张的方式宣传商品，不足以造成相关公众误解的，不属于引人误解的虚假宣传行为。

《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第8条

- * 虚假信息但不影响消费者决策（十周年店庆三折优惠）

不是10周年，假装是10年，但是不影响消费者决策

案例一

- 上海市黄浦区人民法院(2000)民初字第1811号一审《判决书》
- 上海市第二中级人民法院(2001)民上字第958号二审《判决书》。



分析

- 原告认为：“穿上北极绒内衣后，感觉非常冷，根本起不到广告宣传的功效，广告上也没有标明”纯属虚构“字样，反而写明了赵本山被劫持的具体时间，故弄玄虚，误导消费者。
- 被告则指出：“北极绒内衣广告是合法的科幻广告，允许适当的夸张。原告是有民事行为能力的人，应该知道世界上没有‘冰星’，系争广告不可能引起原告的误解，因而不构成虚假。

判决

- 如果法院认定涉案科幻广告不构成虚假广告，就意味着从法律角度认可了带有夸张成分的科幻广告的合法地位；如果法院认定其构成引人误解的虚假广告，这将给广告业带来重大打击，它将大大限制广告业的艺术创意。
- 上海市第二中级人民法院最终认定涉案广告属于适当进行艺术加工的科幻广告，并非引人误解的虚假广告。

正确信息与虚假宣传

正确的信息也可能造成虚假宣传

决定因素并非信息真伪而是误导的可能

- 1、“真实的谎言”
- *宣传中突出不言而喻的事实
- 如，在奶制品中标注“不含抗生素”“无抗奶”
- 让消费者误以为牛奶含有“抗生素”是常态
- *不当淡化或省略信息
- 通常情况下，经营者并无公开不利于交易的信息，但若某些信息的省略导致消费者理解上出现偏差，从而影响其消费决策。
- 如，电信服务运营商声称“包月费6元”，而实际上该费用仅指信息费，上网还需另外支付流量费

一般，不主动公开一些负面的产品信息，一般不算虚假宣传

误导宣传行为

- *误导通常是一种积极的引诱行为
- *沉默一般不构成误导，因为经营者没有公开信息的一般义务
- 例外：明知信息有误而默认
- *误导不要求主观上的故意
- 为了消费者和竞争者的利益，工商业活动中无意的欺骗也必须禁止。

虚假的商业宣传

- 国家工商行政管理总局对湖南省工商局《关于认定处理虚假广告问题的批复》中指出，虚假广告“应从以下两个方面认定：
 - 一是广告所宣传的产品和服务本身是否客观、真实；
 - 二是广告所宣传的产品和服务的主要内容（包括产品和服务所能达到的标准、效用、所使用的注册商标，获奖情况，以及产品生产企业和提供服务单位等）是否真实。
- “批复”所确立的认定标准实际上为客观标准，即将广告宣传的内容与产品或服务的实际状况进行比较，如果二者不相吻合，则属虚假。

《上海市不正当竞争条例》第10条

- 有下列情形之一的，足以造成相关公众误解的，可以认定为引人误解的商业宣传：
 1. 对商品作片面的宣传或者对比的；
 2. 忽略前提条件、必要信息使用或者不完全引用第三方数据、结论等内容的；
 3. 将科学上未定论的观点、现象作为定论事实的；
 4. 使用歧义性语言进行宣传的；
 5. 其他足以引人误解的商业宣传。

3、效果要件

要素1	要素2	要素3
虚假	商业宣传	欺骗、误导消费者 的可能
引人误解		

欺骗、误导消费者的可能性

- 误导的损害后果是导致了信息的扭曲，增加了相关公众的决策成本。
- 不要求实际发生了决策错误的损害事实。
- *使消费者产生了主观认知偏差即可，不能以产品符合法定要求作为抗辩
- 如，“健妮健瘦鞋”声称：健脾胃、强肝肾、利排泄，改善高血压、失眠等症状，取得了相关专利。
鞋的质量符合国家相关标准，但是宣传的功能无效，不能以产品符合法定要求作为抗辩

案例

- 原告济南亚细亚药业有限公司（以下简称亚细亚公司）诉称，原告与被告珠海康奇有限公司（以下简称康奇公司）均生产卫生部批准的褪黑素类产品，原告产品名称叫“眠尔康”，被告产品名称叫“脑白金”，功能为改善睡眠。然而被告在宣传材料中却宣称其脑白金产品的主要成份是“脑白金”，并称天然脑白金是体内“脑白金体”所分泌的激素。
- 事实上，从医学定义上讲，人脑内被康奇公司称为“脑白金体”的腺体历来叫松果体（松果腺），被康奇公司称为“脑白金”的物质历来叫“褪黑素”。被告违规宣传足以使消费者造成这种认识，“人脑内有脑白金体，它分泌脑白金，珠海康奇公司能生产脑白金，别的厂家生产的是褪黑素产品，与脑白金是完全不同的产品。”

判决

- 结果：驳回诉讼请求
- 理由：
 - 对于了解或不了解松果腺(体)及其分泌物质知识的普通消费者来说，亦不足以引起对被告康奇公司商品产生有别于其他褪黑素类商品而导致误购。
 - 被告在其商品中具体情节不真实的介绍不是形成其商品市场竞争优势的唯一定因素。

误导可能性的判断——主体

- **1、认知主体的范围**

- **相关公众：**

- 一般商品——普通消费者

比如：手机，包等

- 专业性产品——相关领域的经营者或技术人员

专业仪器、手机特定部件等等

- **2、数量标准**

- 相当数量的受众有被误导的可能性

- 要求不宜过高

- 一般10-15%为相当数量

误导可能性的判断——主体

- **3、情景标准**

- 消费者在不同的购物环境，根据商品或服务的特点，所施加的谨慎程度不同，因而产生误导的可能性也不同。
- 脑白金广告：“上海老凤祥特别打造的99.99%金砖”、“脑白金里有金砖”、“价值5000元”等。 抽奖广告语

- **4、解释标准**

- 参照“对合同出具人不利的解释规则”，在多义表示的情况下，选择对宣传者不利的解释。 需要做出对消费者有利的解释
- 房产广告：“时尚豪宅，首付1万，30年分期付款月供2000元”，而实际上首付款是10万，开放商解释为“在购房首付款中先付1万元”。

误导可能性的判断方式

• 1、整体观察原则

- 非逐字剖析而是整体印象 消费者认为149是瓷器的价格；而超市解释说集满印花+149元才能换，这里需要偏向消费者
- 如集满八枚印花可换购5件瓷器，在瓷器旁标注149元。

• 2、比较主要部分原则

- 广告中最引人注意的部分 一般消费者不会关注那么细的东西，所有此处偏向消费者
- 如保健杯在包装上大肆宣传其功效，在使用说明中标注本产品并非药物，有病请就医。

• 3、异时异地隔离观察原则 目前我国并未采用此方式，目前大部分用于发达国家

- 广告的影响以消费者的记忆印象为依据
- “隔日记忆”、“拟制场景观察” 在原先的购物习惯中，人们一般是先看到广告但是并不会立即购买（电视等），但如今随着互联网、直播等场景消费者的购物习惯也有改变

内容提要

- 虚假宣传
- 帮助虚假宣传
- 虚假宣传与广告

帮助犯

- **第8条第2款：** 经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。

工商总局《网络交易管理办法》2014

- 第十九条 网络商品经营者、有关服务经营者销售商品或者服务，应当遵守《反不正当竞争法》等法律的规定，不得以不正当竞争方式损害其他经营者的合法权益、扰乱社会经济秩序。同时，不得利用网络技术手段或者载体等方式，从事下列不正当竞争行为：
 - （四）以虚构交易、删除不利评价等形式，为自己或他人提升商业信誉；

《上海市不正当竞争条例》第11条

- 经营者不得实施下列行为，帮助其他经营者对销售数量、用户评价、应用排名、搜索结果排名等进行虚假或者引人误解的商业宣传：
 1. 组织虚假交易、虚构评价、伪造物流单据、诱导做出指定的评价；
 2. 为其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传提供组织、策划、制作、发布等服务以及资金、场所、工具等条件；
 3. 其他帮助进行虚假或者引人误解的商业宣传的行为。
- 被帮助的其他经营者实施的虚假或者引人误解的商业宣传是否完成，不影响前款所列违法行为的认定。行为而非结果，比如刷单只要参与即构成，而非看刷单的商家商誉是否提升

爱奇艺诉飞益、吕云峰等案

- **（2017）沪0104民初18960号**
- 飞益公司专门提供针对爱奇艺网站、优酷土豆网站、腾讯视频网站等视频网站的刷量服务；吕云峰系飞益公司股东及法定代表人，仅**2017年2月1日**至同年**6月1日**，被告仅通过包含**meijujia**字段的访问地址，就在爱奇艺网站制造了**9.5亿**余次的虚假访问，按照被告每万次**15元**的刷量收费标准，非法获益已达**135万元**，考虑到被告自认自**2016年10月**开始实施涉案侵权行为，且通过多个域名实施侵权行为，实际非法收益远超**500万元**。

如何赔偿？

- 本院注意到，爱奇艺公司主张经济损失高达**500万元**的主要理由是干扰爱奇艺网站访问数据的次数畸高，其认为三被告实施侵权行为中的刷量次数已达**9.5亿**余次，按照三被告每万次点击收费**15元**的标准，三被告违法所得不少于**390余万元**，考虑到三被告通过多个域名实施侵权行为，实际非法收益远超**500万元**。
- 本院认为，上述数据系原始数据，基于爱奇艺公司设置了甄别虚假访问数据的技术手段，大部分虚假的访问数据已被甄别予以剔除，故不能简单地将某时期内原始访问数据和三被告的收费标准的乘积作为三被告的违法所得
- 其次，虽然三被告未能提供充分证据证明实际支出的成本金额，但实施涉案侵权行为确需支出购置设备、流量以及人力支出等成本，本院酌定赔偿金额时应予以考量，故爱奇艺公司主张经济损失高达**500万元**，本院不予支持。按照实际损失来赔

破坏生产经营罪

- 淘宝恶意刷单损害竞争对手商誉被判入罪
 - **2014年4月**，秦某是数家淘宝店店主，从事论文相似度检测业务，为了在“商业竞争”中取得优势，他雇佣一名在校大学生晋某到另一家网店上刷单**1500**余笔，随后“闪电”退货。很快，淘宝官方追踪到这种虚假交易，遂对该网店商品进行搜索降权处罚。
 - 这种处罚与“封杀”网店无异，导致竞争对手生意一落千丈。当年**5月**，遭受损失的网店向公安机关报警，秦云飞及晋怀远因此被刑事拘留。**2015年12月18日**，经过南京市雨花台区检察院公诉，雨花台区人民法院判决二人犯破坏生产经营罪，并追究刑责。

内容提要

- 虚假宣传
- 帮助虚假宣传
- 虚假宣传与广告

与其他法律之间的关系

- 产品质量法
 - 虚假信息
 - 不合格商品
- 消费者权益保护法
 - 只保护消费者
- 广告法
 - 存在第三方
 - 无过错责任

我国的立法现状

- 2015年的《广告法》第56条：
 - 关系消费者生命健康的商品或者服务的虚假广告，造成消费者损害的，其广告经营者、广告发布者、**广告代言人**应当与广告主承担连带责任（**无过错责任**）。
现实中执行不力
 - 前款规定以外的商品或者服务的虚假广告，造成消费者损害的，其广告经营者、广告发布者、广告代言人，明知或者应知广告虚假仍设计、制作、代理、发布或者作推荐、证明的，应当与广告主承担连带责任（**过错责任**）。
- 2015年《食品安全法》第140条（原55条）：
 - 广告经营者、发布者设计、制作、发布虚假食品广告，使消费者的合法权益受到损害的，应当与食品生产经营者承担连带责任（**无过错责任**）。

比较广告

- 比较广告是指任何通过直接或者间接的方式提及到竞争者，或者提及到竞争者所提供的产品或者服务的广告。
- 《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第八条第一款：
 - 对商品作片面的宣传或者对比的；
 - 将科学上未定论的观点、现象等当作定论的事实用于商品宣传的；
 - 以歧义性语言或者其他引人误解的方式进行商品宣传的

比较广告

- 肯定比较广告的原因：
- 比较广告往往给消费者提供了最想了解的消费信息。
- 比较广告增强了同类产品的相互竞争。
- 比较广告是广义上的一种言论，依法享有言论自由权。

比较广告

- 限制比较广告的原因：
- 比较广告往往以自身的优势比较对方的不足，比较的结果难以客观公正。
- 可能导致被比较企业商誉受到损害。
- 比较广告往往使消费者面对大量的相互冲突的信息。

禁止性比较广告

- 《广告法》第十六条 医疗、药品、医疗器械广告不得与其他药品、医疗器械的疗效和安全性或者其他医疗机构比较；
- 《广告法》第十八条 保健食品广告不得与药品、其他保健食品进行比较
- 比较广告一般不禁止
- https://www.bilibili.com/video/av770349/?spm_id_from=333.788.videocard.0

比较广告

- 广州高露洁诉宝洁案
- 宝洁公司声称，“临床试验结果表明，佳洁士深层洁白牙贴的美白功效是传统涂抹式洁白产品的3倍。”
- 9份证据署名美国宝洁公司或由美国宝洁公司赞助的机构或人员制作，上述证据用于证明“佳洁士深层洁白牙贴”的美白效果优于“高露洁捷齿白美白液”这一事实，其证明力显然不充分。
- (2005)沪高民三(知)终字第32号

Ferrari



MUSTANG

LC经典老车俱乐部

最高级的禁止性规定

- 《广告法》第九条：“广告不得有下列情形：
 - （三）使用“国家级”、“最高级”、“最佳”等用语；

杭州最好的炒货店铺

杭州一个卖糖炒栗子的小店的外包装牛皮纸袋上面写着“杭州最好的炒货店铺”，被认为“最”字违反了新广告法，杭州市西湖区市场监督管理部门发来的行政处罚听证告知书：停止发布使用顶级词汇的广告，并处罚**20**万元。一审法院降为**10**万。

执法机构代码：0045124006

杭州市西湖区市场监督管理局 缴纳罚（没）款通知书

当事人（姓名或名称）杭州市西湖区方林富炒货店，地址西湖区西溪路78号。2016年3月22日，本机关作出（杭西）市管罚决字（2015）534号处罚决定书，对你（单位）没收人民币（大写）贰拾万元，罚款人民币（大写）贰拾万元，合计人民币（大写）肆拾万元。已于2016年3月22日送达。由你（单位）于贰零壹陆年陆月陆日（大写）前携带本通知，将罚没款交至本市建设银行各机构。逾期缴纳罚款（不含没收款）的，依据《中华人民共和国处罚法》第五十一条第（一）项的规定，每日按罚款数额的百分之三处罚款。加处的罚款由代收机构直接收缴。

特通知

杭州市西湖区市场监

二〇一六年三月二

@财经观察

并非所有含“最高级”、“最佳”的比较广告都不能用

- 不具有排他性，限制在本公司或本品牌范围内的绝对化
 - “0元即刻拥有iPhone3GS，迄今最快最强的iPhone尽享7.2Mb / 秒手机高速上网”
- 有确实的第三方证据证明真实的，对消费者不具有误导性
 - 三只松鼠旗舰店网页“连续4年购物狂欢节行业销量第一”
 - 瓜子二手车的广告语“创办一年，成交量就遥遥领先”

荐证广告

- 广告鉴证人
- 借助名人、明星、专家、社会组织、权威机构乃至外国人等广告主以外的其他任何人，以言词、证明书、推荐书或其它形式对广告产品的质量、性能、功效进行推荐、证明的广告统称为荐证广告。
- 类型上包括名人广告、形象代言广告等。

荐证广告

- 思考
- 明星是否应当对其代言的所有产品承担连带责任？
- 广大消费者基本上都支持
- 冯小刚：为什么其他部门（电视台、质监部门）不承担责任？
- 植入性广告（影视作品、春晚小品等临时性广告）是否也应当承担连带责任？

荐证广告

- 李美柯诉郭冬临案
- 2007年3月, 著名笑星郭冬临在中央电视台为汰渍洗衣粉做广告称: “冬天有汰渍, 天天吃火锅”。消费者李美柯看到该广告后到超市花2.2元买了一袋汰渍洗衣粉。然而, 洗衣粉的去污效果并不像郭冬临在广告中所展示的那样好。他认为郭冬临是一个知名人物, 利用他的名人身份向消费者推荐产品, 误导了消费者, 构成虚假广告, 于是到南京市白下区法院提起诉讼, 请求公开赔礼道歉并赔偿损失2.2元。

荐证广告

看是否因为代言人而买这个产品，一般认为这两者无关

- 法院认定：
- 郭冬临作为广告代言人，对于产品责任既没有故意，也没有过失；
- 代言行为与原告的损失之间并没有直接的因果关系；
- 因此被告不承担虚假广告的责任，驳回原告诉讼请求。

荐证广告

- 美国**Kramer V. Unitas**案
- Johnny Unitas 是巴尔的摩橄榄球队的前卫，为一家名叫“**First Fidelity**”的抵押贷款经纪公司做广告（该公司拥有执照）。在广告中**Unitas**介绍、推广了**First Fidelity**公司。然后该公司的代表就开始宣传自己公司的投资计划，包括高回报、保险等信息。最后**Unitas**欢迎公众打电话给**First Fidelity**公司来咨询更多的信息。
- 后来证实这家投资公司是在进行欺诈活动，于是受骗的投资者就以普通法为依据起诉**Unitas**代言了虚假广告构成欺诈。

荐证广告

- 本案的初审法院以及第十一巡回法院都认为：
- **Unitas** 在广告中对**First Fidelity** 公司的介绍，以及其对消费者的邀请并不能构成一种消费者可以合理信赖的推荐，而仅仅是一种介绍的手段，因此不需要承担代言虚假广告的法律責任。

谢谢
THANKS!

上海交通大学 凯原法学院
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY KOGUAN LAW SCHOOL

地址：中国上海市闵行区东川路800号(200240)
800 Dongchuan Rd., Shanghai 200240, China
Phone: +8621 3420 5612 Fax: 8621 3420 7186 <http://law.sjtu.edu.cn>